Política de Privacidade – Solution For All

Rascunho para revisão. Os trechos entre [colchetes] devem ser preenchidos ou confirmados antes da publicação, de preferência com a revisão de um advogado especializado em proteção de dados.

Última atualização: [data]

1. Quem somos

O Solution For All é uma plataforma que ajuda professores e equipes de apoio pedagógico a adaptar materiais de ensino às diferentes formas de aprender dos estudantes.

- **Responsável pela plataforma:** [nome ou razão social], [CPF/CNPJ], [endereço].
- **Contato para assuntos de privacidade (Encarregado/DPO):** [nome], [e-mail de contato]. [A identidade e o contato do encarregado devem ser divulgados de forma clara e em local de destaque. Se você for agente de tratamento de pequeno porte dispensado de indicar encarregado, mantenha ao menos um canal de comunicação com os titulares.]

Esta política explica como tratamos dados pessoais em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018, a LGPD).

2. Nossos papéis

- **Dados de professores e da equipe de apoio pedagógico** (os usuários que acessam a plataforma): somos o **controlador**, ou seja, decidimos como esses dados são usados para criar e manter a conta, autenticar o acesso e garantir a segurança da plataforma. [Confirmar: se a escola cadastra os professores, os dados cadastrais inseridos por ela também são tratados conforme as instruções da escola.]
- **Dados dos estudantes:** quem decide a finalidade do tratamento é a **escola** (controladora). O Solution For All atua como **operador**, tratando esses dados somente conforme as instruções da escola e o contrato firmado com ela. [Confirmar o modelo contratual com cada escola.] Não usamos dados de estudantes para finalidades próprias do Solution For All, como melhoria do produto ou treinamento de modelos de IA, a menos que estejam anonimizados. [Confirmar.]

3. Quais dados coletamos

3.1 Professores e equipe de apoio pedagógico

- Nome, e-mail e senha (armazenada de forma criptografada, com hash).
- Escola, turmas e matéria em que atuam.
- Conteúdos e materiais criados ou adaptados na plataforma.
- Dados técnicos de uso: endereço IP, data e hora de acesso, tipo de dispositivo e navegador, e registros de ações realizadas (logs).

3.2 Estudantes (cadastrados pela escola)

- Nome e turma.
- **Necessidades de aprendizagem** (por exemplo, o perfil de aprendizagem informado pela escola). Essa informação pode revelar dado de saúde e, por isso, é tratada como **dado pessoal sensível**.
- Adaptações e planos de apoio associados ao estudante.

Coletamos **somente o necessário** para adaptar os materiais. Não solicitamos laudos, comprovantes nem documentos de identificação. Laudos, relatórios e comprovantes ficam sob a guarda do núcleo de apoio pedagógico da escola e não são enviados nem armazenados no Solution For All. [Confirmar os campos realmente usados pela plataforma.] Os estudantes não criam contas nem acessam a plataforma diretamente. [Confirmar: se houver acesso direto de estudantes, esta política e o fluxo de consentimento precisam ser revistos.]

4. Para que usamos os dados e em que bases legais

- **Criar e manter a conta de professores e da equipe de apoio:** execução de contrato (LGPD, art. 7º, V).
- **Enviar comunicações de serviço** (confirmação de cadastro, recuperação de senha, avisos importantes): execução de contrato.
- **Permitir o cadastro de estudantes e a adaptação de materiais:** conforme a base legal definida pela escola. Para dados sensíveis de crianças e adolescentes, a escola deve obter o **consentimento específico e em destaque de um dos pais ou do responsável legal** (LGPD, art. 11, I, e art. 14, §1º), ou apoiar-se em outra hipótese legal do art. 11 que seja aplicável, sempre com prevalência do melhor interesse da criança e do adolescente (Enunciado CD/ANPD nº 1/2023). [Confirmar com o contrato escola–plataforma.]
- **Segurança da plataforma, prevenção a fraudes e correção de falhas:** legítimo interesse (art. 7º, IX), aplicado aos dados de professores e da equipe e sempre respeitando os direitos dos titulares. Não usamos legítimo interesse para tratar dados sensíveis de estudantes.
- **Guarda de registros de acesso e outras obrigações legais:** cumprimento de obrigação legal ou regulatória (art. 7º, II), como a guarda de registros de acesso prevista no Marco Civil da Internet, quando aplicável.
- **Novidades e comunicações de marketing:** apenas com **consentimento separado e opcional**, que pode ser retirado a qualquer momento. O cadastro na plataforma não depende desse consentimento.

Não usamos os dados para finalidades incompatíveis com as descritas aqui.

5. Dados sensíveis e de crianças e adolescentes

Sabemos que informações sobre as necessidades de aprendizagem dos estudantes são delicadas. Por isso:

- O tratamento é feito no **melhor interesse da criança e do adolescente**, com a finalidade exclusiva de apoiar o aprendizado.
- **O acesso é restrito** a quem precisa: cada professor visualiza apenas os estudantes das suas turmas, e a equipe de apoio pedagógico, os estudantes sob seu acompanhamento. [Confirmar as regras de acesso implementadas.]
- As ações realizadas com dados de estudantes são **registradas em logs**.
- Não usamos dados de estudantes para publicidade, perfilamento comercial ou venda a terceiros.

6. Uso de inteligência artificial

O Solution For All usa recursos de inteligência artificial para gerar versões adaptadas de materiais de ensino.

- [Confirmar] **Não enviamos o nome do estudante nem o diagnóstico identificável** ao provedor de IA. São enviados apenas o conteúdo a adaptar e o perfil de adaptação, sem identificação pessoal.
- Todo material gerado deve ser **revisado pelo professor** antes de ser usado com os estudantes.
- A IA não toma decisões automatizadas sobre estudantes, como avaliações, classificações ou encaminhamentos. Caso isso mude, esta política será atualizada e os titulares poderão pedir a revisão das decisões (LGPD, art. 20).
- Provedor de IA utilizado: [nome do provedor e país]. [Verificar se o provedor usa os dados enviados para treinar modelos e registrar a configuração adotada.]

7. Com quem compartilhamos dados

Compartilhamos dados apenas quando necessário para operar a plataforma:

- **Escola** responsável pelo cadastro dos estudantes.
- **Provedores de infraestrutura**, como hospedagem e armazenamento: [nomes].

- **Provedor de envio de e-mails** de serviço: [nome].
- **Provedor de inteligência artificial**: [nome], nos termos da seção 6.
- **Autoridades públicas**, quando houver obrigação legal ou ordem judicial.

Não vendemos dados pessoais. Os provedores acima tratam os dados somente para prestar o serviço contratado, conforme nossas instruções e sob contrato que exige proteção compatível com esta política. [Confirmar os contratos com cada provedor.]

8. Transferência internacional de dados

Alguns dos provedores acima podem armazenar ou tratar dados fora do Brasil. Nesses casos, adotamos os mecanismos previstos na LGPD e na regulamentação da ANPD, como cláusulas-padrão contratuais ou decisão de adequação, para garantir um nível adequado de proteção. [Preencher conforme os países e provedores usados.]

9. Por quanto tempo guardamos os dados

- **Conta de professor ou da equipe:** enquanto a conta estiver ativa e, depois do encerramento, pelo prazo necessário para cumprir obrigações legais e defender direitos. [Definir prazo.]
- **Dados de estudantes:** enquanto durar o vínculo da escola com a plataforma ou até a escola solicitar a exclusão, por exemplo quando o estudante deixa a instituição. [Definir prazo de exclusão após o fim do contrato.]
- **Logs de acesso:** pelo prazo exigido em lei. [Confirmar.]

Ao fim do prazo, os dados são eliminados ou anonimizados.

10. Como protegemos os dados

Adotamos medidas técnicas e administrativas compatíveis com a sensibilidade dos dados, entre elas:

- conexão segura (HTTPS) em todo o site e aplicativo;
- senhas armazenadas com hash;
- criptografia de dados em repouso [confirmar];
- controle de acesso por perfil e registro de acessos;
- cópias de segurança periódicas;
- plano de resposta a incidentes de segurança.

Nenhum sistema é totalmente imune a riscos. Em caso de incidente que possa causar risco ou dano relevante, comunicaremos a **ANPD e os titulares afetados** no prazo definido pela ANPD (atualmente, três dias úteis a partir do conhecimento do incidente), quando atuarmos como controlador. Quando atuarmos como operador, avisaremos a escola sem demora, para que ela cumpra suas obrigações legais.

11. Direitos dos titulares

Você pode solicitar, a qualquer momento:

- confirmação de que tratamos seus dados;
- acesso aos dados;
- correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;
- anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários ou tratados em desconformidade com a lei;
- portabilidade dos dados;
- informação sobre com quem compartilhamos os dados;
- informação sobre a possibilidade de não consentir e sobre as consequências disso;
- revogação do consentimento e oposição a tratamento feito sem consentimento, quando a lei for descumprida;
- revisão de decisões tomadas exclusivamente de forma automatizada.

Como exercer: envie um pedido para [e-mail do encarregado]. Pedidos de confirmação de tratamento e de acesso aos dados são respondidos de imediato, em formato simplificado, ou em até 15 dias, por declaração completa. Os demais pedidos são respondidos em até [prazo].

Estudantes: como os dados são cadastrados pela escola, os pedidos relativos a estudantes devem ser feitos pelos pais ou responsáveis, preferencialmente por meio da escola. Também atenderemos diretamente os responsáveis que nos procurarem.

Você também pode apresentar reclamação à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

12. Cookies

Usamos **cookies essenciais**, como o de sessão de login, para o funcionamento da plataforma. [Se usar ferramentas de análise ou outros cookies não essenciais, descrever aqui e incluir um banner que permita aceitar, recusar e configurar.]

13. Alterações nesta política

Podemos atualizar esta política para refletir mudanças na plataforma ou na lei. Informaremos as mudanças relevantes por e-mail ou aviso na plataforma, e a data da última atualização estará sempre no topo deste documento.

14. Contato

Dúvidas sobre esta política ou sobre seus dados: [e-mail do encarregado] · [nome do responsável pela plataforma].